所以這個問題解決了，禮拜六開始施工，要把安全島退縮，讓左轉車道可以容納更多車輛，感謝工務局工務系統的幫忙。

鹽行國中重劃的問題我一再反映，我會追蹤也是受到百姓的委託，他說如果議員沒有幫他們爭取，沒有幫他們發聲，他們真的是有口難言，今天鹽行國中的重劃，大排在重劃裡面，為什麼獨獨漏掉他們，他們空有河道內的所有權狀，所有權狀只是拿著好看，您們不幫忙他們。可以適用容積移轉的第一是工務局，第二是教育局，目前只有這兩個局可以適用容積移轉，其它沒辦法使用容積移轉，我聽說秘書長好像有召開會議，會議的結論如何？秘書長。

水利局邱局長忠川：

我跟議座報告，好不好？秘書長在去年 12 月 5 日有召開會議，包括地政局跟都發局，剛才議座所關心的容積移轉，水利局也希望可以容積移轉，但是現在法令還有困難，所以市長也有指示滯洪池跟抽水站納入容積移轉，但是議座所關心的部分還沒有辦法，囿於法令現在沒有辦法。

楊議員中成：

我跟您說，滯洪池做容積移轉，第一面積有限，也不是常常有，我說的不只是鹽行的永康中排而已，太子廟中排這件案子都是陳年舊案，宗族都說我是裡面的一員，祖先的地在太子廟中排，被挖去當河道，都沒有補償也不徵收，再來就是這件案子，太子廟中排已經吵這麼久，現在這個又出來，我也很為難，我幫您們想了個好辦法，市長裁決在臺南市的河川，區分一個大、中、小，太子廟中排很重要，鹽行國中的永康大排也很重要，是不是這樣？如果百姓占用到市政府的土地，占到水利會的土地，占到國有財產局的土地、救濟院的土地，有可能被放過嗎？不可能，是不是要照繳租金？

黃市長偉哲：

救濟院是私人的。

楊議員中成：

還要罰 5 年追繳，結果私人地為了大眾的公共安全，犧牲了少數人的福利，這個地方有重劃，就要一併納進去，過去我一直要求如果抵費地拍賣，剩下的錢趕快找他們協議價購，您和他們協議絕對會成功，為什麼六合里會有今天的祥和公園？早年賴清德市長任內，他就和地主協商半買半相送，當然需要對方願意，徵收來做公園，地主爽快答應，所以才有今天的祥和公園，哪有不可能完成的任務？所以抵費地，市長，裁決一下，讓它可以納進容積移轉來處理，解決我們的問題，市長，能不能加油一下？

黃市長偉哲：

我會加油，就這部分積極研究，因為對百姓是一個公道，就法律上，公務人員也要站得住，但是有一點，就像您講的，地主一定要讓，如果要照市價就沒辦法了。

楊議員中成：

不用，協議價購就好。

都市發展局徐局長中強：

跟議員報告，市長有指示容移的部分，下一次都市計畫容積移轉實施要點，臺南市就臺南市管轄的水利用地和大排納入，在這裡回覆議員。

楊議員中成：

我希望您們加油，不要每次都讓百姓抱怨，監察院每半年就到臺南市政府接受百姓陳情，很多這種案例的百姓來到市政府向監察委員陳情，哪一次有效？沒有一次有效，所以我曾在議會說過，監察院趕快裁撤掉，對不對？沒辦法替百姓伸張正義，是不是這樣？百姓受的委屈，誰可以伸張。

黃市長偉哲：

議員說的很對，現在還是很多，我們一步一步做，譬如現在的省道，臺一線，還有很多土地是當初根本就沒有補償，就直接造路，現在已經幾十年了，還是有人在陳情，雖然這不是市政府管的，但是我覺得還是要還百姓一個公道。

楊議員中成：

我說過，如果百姓占用到公有土地，就要直接移送法辦，侵占國土，為什麼市政府用到私人土地的時候，卻完全不理睬，現在工務局、教育局適用容積移轉，我希望水利局也可以適用，好不好？民政局長，請教您，本席也在混宗教，也混不出什麼名堂。

民政局姜局長淋煌：

不會，您對宗教很虔誠。

楊議員中成：

最近報紙報導，新營太子宮和安南區聖母廟都上報紙，沸沸揚揚，您的看法？宗教屬於您管轄，您有什麼比較好的方法？

民政局姜局長淋煌：

感謝議員對寺廟管理的關心，寺廟是自治團體，根據他們的組織章程，所以他們做任何事，除了根據政府的法令以外，最主要就是他們的組織章程，我也很希望每間宮廟選舉的過程都可以合法處理，不要讓寺廟吵吵鬧鬧，事實上我們對寺廟這部分都非常關心，新營太子宮目前正在訴訟，有訴訟的結果，我們就有依據可以約束廟方如何執行，聖母廟目前還在進行中，結果怎麼樣，民政局這邊還沒有看到報告，人家說人和家道興，人和神明也會興。

楊議員中成：

我希望民政局在寺廟的管理多少出點力，不要放任他自由發展，最後遭有私心的人操弄，就會畸形發展，如果有一天出問題怎麼辦？新買廟地向銀行貸款，用廟的名義買不能貸款，就改買主委的名字，主委出去說廟欠他錢，土地登記在他名下不說，人要什麼時候四肢僵直不知道，如果過世的時候，他的兒子說土地是他家的，要怎麼辦？所以我跟您說廟宇的事情很多，希望您制訂好一點方法。

黃市長偉哲：

跟議員報告，像那天您說的龍潭國小有多少土地是政府已經徵收，但沒有過戶，地主不認。

楊議員中成：

局長請坐。最後，環保局，我希望可以爭取到大灣地區永康焚化爐的補償，我跟您說，我現在已經開始布下天羅地網，證明焚化爐對地方的汙染，派人晚上去觀測，以前11 點過後就會聞到異味，那就是戴奧辛的塑膠味，如果我跑攤比較晚，去大灣國小的操場走路，就會聞到塑膠的臭味。聊勝於無，向大灣地區居民表示一下，我們和西勢一路之隔，西勢有我們沒有，難道只會飛到西勢，不會飛到大灣？我希望局長能注重這方

面，我已經從現在開始記錄，一個月可以記錄到幾次，都會詳細記錄，報告給您。

主席：(周議員奕齊)

謝謝楊中成議員，現在休息至 11 點 20 分再繼續開會。

主席：(周議員奕齊)

繼續開會。現在繼續進行市政總質詢，請李啓維議員質詢，時間為 50 分鐘。

李議員啓維：

謝謝主席。市長、方秘書長、議會秘書長、各位局處首長，大家早安、大家好，今天是啓維的市政總質詢，準備一些議題要和市長探討一下。市長，首先我針對上禮拜某位同仁質詢安平的托嬰中心，市長，我看後續馬上就有一些新聞，對中心立即裁處和處分，市長您知道嗎？我要說給您聽，最近我電話接不完，接到什麼樣的電話？托嬰中心家長的電話，他們那邊差不多有 35 位的兒童。

黃市長偉哲：

托嬰，不是幼兒園。

李議員啓維：

托嬰中心，那些家長等一下也會來，他們有一個連署書要交給市長陳情，上禮拜某位議員講的跟實際上的事實有很大的出入，上禮拜說到有紅屁股。

黃市長偉哲：

尿布疹，後來很嚴重。

李議員啓維：

也有跌倒，跌倒骨折，孩童的家長說並沒有這種情形，因為都有軟墊，還有拍背是幼兒階段要輔助入睡打嗝，家長根本完全沒有意見，紅屁股的尿布疹照片，市長您知道多好笑嗎？那位孩童的家長，也提到事實根本不是所講的那樣，他最近也會打給那個議員問為何公開孩童的照片。

黃市長偉哲：

您說是哪個家長?

李議員啓維：

當事人，孩子的家長。

黃市長偉哲：

那就變成羅生門了，我上禮拜在樓下時，有家長來跟我抗議說市府都不聞不問，包庇業者，而您剛剛提到，有另外的家長說他的孩子在那邊很 OK。

李議員啓維：

我最近真的接到太多陳情，不只有我，也有其他議員接到，那天也有其他議員打給局長。市長，有時候處理一件事情，要落實完整的調查。

社會局盧局長禹璁：

我們今天跟明天會協助家長處理。

李議員啓維：

協助家長處理哪方面？

社會局盧局長禹璁：

就是剛剛議員所說的，協助將近 30 位孩子的爸爸媽媽。

李議員啓維：

差不多中午的時間，幾乎所有中心的家長都會到來，我希望留一些時間給他們。受懲處的 2 位教職員，他們也不在那個托嬰中心了，托嬰中心詳細的實際情況，需要好好深入了解一下，不然不會將近 35 位家長，幾乎全部家長都連署陳情，我覺得務必再好好了解釐清一下。

黃市長偉哲：

您講得沒有錯，我也非常認同家長自己的感受，但是畫面的確讓整個臺南市政府都在輿論壓力之下，我們必須做出回應，另外，他為什麼會把錄影帶格式化，把監視器的畫面都抹掉，這個動作不只是民事的問題，已經構成移送檢調情形。

李議員啓維：

具體看怎樣的程序，好好詳細調查，市長接收到的資訊可能是這樣。

社會局盧局長禹璁：

我會再詳細調查。

李議員啓維：

那些家長和園方實際處理的過程中，他們也是有很多不一樣的想法，我希望要詳細了解，不然有時候會衍生出更多問題，現在在那邊的家長，社會局說會協助輔導他們，可是他們現在很適應這樣的環境，也相當信任，他們認為沒有什麼問題，如果被輔導到別的地方，如果又遇到其他問題，又衍生更多問題，我希望這部分要好好了解。市長。

黃市長偉哲：

您剛剛說家長有來到現場。

李議員啓維：

對，等一下來，等一下請市長留步一下，他們想要遞交連署的陳情書給您。

黃市長偉哲：

今天大概來了多少位？

李議員啓維：

幾乎全部都來。

黃市長偉哲：

30 幾個都來？

李議員啓維：

幾乎，這樣也很有代表性了吧。

黃市長偉哲：

絕大多數，已經不是代表性的問題，上回那幾個家長不知道是從哪裡來的。

李議員啓維：

那幾個家長的孩童沒有在那邊了，所以這部分希望市長好好了解一下。局長請坐。今天早上也有議會同仁關心昨晚發生的不幸消息，消防人員因為救災往生，局長，就我了解，好像氧氣瓶不夠，這個事件我們要引以為戒，消防人員在救災的安全性上面，要多加落實注意。

消防局李局長明峯：

好，謝謝議員，剛剛市長也宣示過，臺南市不能發生這樣的狀況，謝謝。

李議員啓維：

市長，接下來關心的是觀光城的部分，之前也有同仁關心，市府對於觀光城的態度，原本在地方說明會報告說要做綠川廊帶，上禮拜也有其他議員同仁關心，現在說要拆掉，不要打開了，這樣拆掉觀光城就沒有任何意義，這是市府自己發的新聞稿。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，應該是 2 個階段，經發局主要是考慮安全問題，因為當時在箱涵上面蓋了建築物，建築物壓到箱涵，所以安全有疑慮，我們是處理這個部分，之前也有明確向議會報告，經發局處理的階段，不會處理下面的箱涵。

李議員啓維：

局長，安全的部分，攤商和市府都有長期討論，差不多 2、3 年前市長也有允諾，安全結構無虞就不會拆除。

經濟發展局林局長榮川：

應該是 108 年市長第一任時有承諾，那時候有去鑑定，鑑定結果建物是安全的，所以我們就沒有繼續進行。

黃市長偉哲：

跟議員報告，有 2 種鑑定結果，一種是攤商朋友自己委託的，一種是市府委託的，因為 2 個結論不同，又找第三方來鑑定。

李議員啓維：

如果照市府的說法，大臺南有很多地方都拆不完，我知道鑑定結果主要是下面的箱涵氯離子超標，拆上面，下面也不把箱涵打開處理，這樣拆根本就沒有意義，況且我聽那些攤商講，他們那邊的安全性都沒有問題，當初做的箱涵好幾條，承重都沒有問題。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，安全的問題不是他們說或我們說就算數，需經過專家鑑定，鑑定確定那邊有危險的。

李議員啓維：

現在改成不打開，所以拆除觀光城……。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，在經發局處理的階段是不打開箱涵。

李議員啓維：

市長，這個要跟您來探討，最初步的整體規劃是做綠川廊帶，經過很長時間的討論，我也實際和地方討論了解，向市長建議一個方向，解決地方的問題，可以讓地方未來更加繁榮熱鬧，不見得要綠川廊帶，可以做綠色廊帶，那邊是有那樣的條件，附近有一間南區很有名的店家—閒情，營造很棒綠美化空間，鍋燒意麵，那邊就很漂亮，可以營造綠色廊帶。

黃市長偉哲：

可以去看一下。

李議員啓維：

兩邊的巷道種植本土植栽，綠色廊帶，讓年輕人可以進駐文創商店工作，和即將要開展的碳佐麻里、誠品書店，這樣不是更有特色？

黃市長偉哲：

這個我願意。

李議員啓維：

我們已經處理一段時間了，經發局跟攤商沒有共識或配套方案，剛剛講的安全問題，他們比誰都怕，如果危險早就離開了，因為之前也有鑑定過，也是有依據的，所以希望處理那邊的問題可以多加思考，有很多處理的方式。過程中對觀光城非常不公平，1980 年代市政府一年的預算才幾 10 億，根本連薪水都不夠，哪有可能做什麼建設，那個時候就是民間獎勵投資，把觀光城做起來，改善那邊攤販跟排水的問題，沒有功勞也有苦勞。市府長期一直放話要拆除，法院要執行，在這樣惡劣的環境之下，還有 100 多間攤商維持經營，就代表觀光城潛力無窮，市長，政府看不到是因為毫不關心，希望可以好好思考規劃。最後，市長，還有一個概念，臺灣經濟雖然一直成長、進步，但是我們不能光靠高科技，我們應該可以營造更好的商業環境，才可以增加經濟的消費循環，創造更多的就業機會，讓觀光城帶動地方的發展，和周邊商業互相輝映，互逢其利，政府也應該要積極跟攤商對話如何創造三贏，不然大家還是繼續跟政府對抗，這樣有什麼意義？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，攤商提出 3 個方案，我們正在簽辦，有結果會再進一步討論。

李議員啓維：

不然您之前說年底要處理他們，那是什麼意思？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，他們現在提的方案有 3 個，這 3 個方案我們目前在研議。

李議員啓維：

不然您們至少要和攤商好好溝通。

經濟發展局林局長榮川：

我們會與會長保持聯繫。

李議員啓維：

我剛剛建議的方向，市長也覺得很有道理，可以營造綠色廊帶。

黃市長偉哲：

我們盡力先跟攤商對話，看他們提出的建議，議員的指示我們會注意，但是跟議員補充一個小資料，目前監察院針對這個部分，糾正臺南市政府，對於監察院糾正事項，沒有去做的話，就會變彈劾，官員就會被彈劾。

李議員啓維：

市長，我知道您們會有這樣說法，不過還是要務實，看實際的情況，剛才市長您提到他，他向我們陳情時也說他和您是很好的朋友，選舉之前您跟他說了什麼，他不會亂想我們也會亂想。

黃市長偉哲：

選舉之前那應該是 4 年前 2019 年的時候，就是 5 年前，我說再鑑定，然後得到的結論是這樣。

李議員啓維：

希望市長發揮您的智慧，剛剛也給您一些方向，可以好好來處理。

黃市長偉哲：

是。

李議員啓維：

接下來鹽埕國宅應該增設停車場，市長，南區有些國宅是早期的建設，那時候沒有思考到提供充分的停車空間，很感謝南區國宅里史里長，還有地方努力打拼，交通局將在民和公園新建路開闢將近200格的停車格，進度應該還OK？

交通局王局長銘德：

是，我們跟國產署合作闢建。

李議員啓維：

何時？

交通局王局長銘德：

我們希望儘快，因為我們知道周邊商場將開幕，所以會儘快處理，我們已經先開闢一部分了，不過我們覺得需求很旺盛，所以剩餘的部分將一次跟國產署來合作。

李議員啓維：

就像局長講到的，對周邊的商業發展有很大的幫助。還有住戶的停車問題，這個地方之前也有跟交通局討論過，可以請局長好好思考評估一下。

交通局王局長銘德：

跟議座報告，這個地點很多議員提過，也會勘過，因為建物結構的問題，雖然上面的幼兒園拆掉了，大家都期待是不是能夠在上面增設，不過經過土木技師鑑定，承重力不太夠。如果有需求，我們再會勘了解。

李議員啓維：

這個我相當清楚，所以今天要跟局長建議的是不同的，如果不影響鹽埕國宅地下停車場原住戶的停車權利，因為那邊長期有管理委員會管理，是不是也可以考慮規劃立體停車場，解決金華市場社區周邊的停車問題。

交通局王局長銘德：

您是說跟現在的地下一起處理，是不是？

李議員啓維：

整個做立體停車場。

交通局王局長銘德：

不過現在地下的產權是屬於國宅的。

李議員啓維：

討論的時候也有講到這個部分，公部門可以看怎樣處理。

交通局王局長銘德：

好，謝謝議座，這個我們再來跟……

李議員啓維：

當然這是政府的政策，為了解決停車的問題，推行立體停車場，我提出這個地方，地方也覺得很適當。

交通局王局長銘德：

了解。

李議員啓維：

不然上面有結構的問題，下面有產權的問題，是不是就直接規劃一棟。

交通局王局長銘德：

因為下面產權是國宅社區的，所以議座的方向，我們想想看有沒有相關的……

李議員啓維：

不要影響到地下停車場原住戶的停車權利，或是管委會的管理權。

交通局王局長銘德：

好，看看有沒有法規允許機會，跟他們共同開發，我們研議看看，再跟議座報告。

李議員啓維：

如果順利做起來，地方絕對很感謝您。

交通局王局長銘德：

我們研議看看，如果有可行的方案再跟議座報告，謝謝議座。

都市發展局徐局長中強：

跟李議員說明一下，鹽埕國宅是都發局所管土地，用途是防空避難室，將來是不是能夠做立體停車場，還要再研析一下法規，我們會跟交通局研析。

李議員啓維：

積極研究。

都市發展局徐局長中強：

我們朝那個方向滿足大家的需要，但是法令上跟後面怎麼辦理，還要再來檢討。

李議員啓維：

局長，我知道您們有您們法律的立場，但是那裡地方長期是怎麼使用，現在說那裡是法定避難室，對地方難以交代。

都市發展局徐局長中強：

那是法令上，當初他們申請國宅的時候……

李議員啓維：

看怎麼樣去檢討處理。

都市發展局徐局長中強：

我們再來檢討，謝謝。

李議員啓維：

灣裡需要公有市場，市長，要特別跟您說，在臺南市二仁溪北岸，南區的灣裡，灣裡這個地方市長知道吧，那邊又有一些重劃的工程，未來前程可期，不過卻沒有一座公有的傳統市場。

黃市長偉哲：

前景可期。

李議員啓維：

不過卻沒有公有傳統市場。

黃市長偉哲：

現在有一個零售市場。

李議員啓維：

這個等一下會跟市長說。

黃市長偉哲：

這是私人的嗎？

李議員啓維：

不是，這個是萬年殿向政府承租的土地，那時候就搭這個市場再租給攤商，歷史悠久，市長，灣裡沒有傳統市場，對他們不太公平，因為灣裡早期是廢五金產業重鎮。

黃市長偉哲：

我們讀書的時候都有看到，人間雜誌都有介紹。

李議員啓維：

後來因為汙染的原因而停止這項產業，但替國家賺了很多外匯，對臺灣的經濟貢獻很大，所以灣裡市場生意都還滿興隆的，選舉的時候我們都會去那邊走走，那裡很熱鬧，所以大家對灣裡市場都有濃厚的感情。差不多上上禮拜，市場處去地方報告說明，結果聽到灣裡市場要改建，大家很擔心會被財團化，失去傳統的風味，他們希望至少灣裡的公有市場要延續，為什麼要有公有市場。

黃市長偉哲：

因為公有市場比較便宜。

李議員啓維：

如果照上上禮拜市場處規劃報告，興建再委外，如此一來，萬一不是原來的團隊標到，像市長剛剛講到，現在攤商的租金、權利保障就充滿變數，除非寫入投標規範，不過那天大家在說明會提到，那是重劃後取得的市場用地，地是政府的，蓋是政府蓋的，為什麼不能公有市場公營就好了？為什麼還要多此一舉委外？讓人很納悶，因為安平有安平市場，南區有金華市場，中西區有保安市場，這都是公有市場，地是政府的，因為那邊重劃取得一個市場用地，蓋也是政府蓋的，卻委外經營多此一舉，為什麼不用公營的市場就好了？到底有什麼問題？

黃市長偉哲：

很多事業公部門經營比較沒效果。

李議員啓維：

市長，我覺得這樣講就很有道理。

黃市長偉哲：

但是您提到站在優惠攤商的立場，我們從這個地方來思考，好不好？譬如新化原本的果菜市場，本來髒髒臭臭，現在蓋了一個新市場，攤商朋友都很開心，所以對攤商來說有一個新的市場可以用。

李議員啓維：

市長，就像簡報上講的，既然是政府興建就公辦公營，市長您剛剛有您的講法，不過地方的期待，對原本的市場大家都有很深的感情，可以藉由這次重劃取得市場用地，為灣裡地區興建一座現代化的公有傳統市場，這不是很好嗎？做這麼複雜要幹嘛？

黃市長偉哲：

我們從這個方向來跟議員探討。

李議員啓維：

很多灣裡鄉親都是靠市場生活吃飯。

黃市長偉哲：

是。

李議員啓維：

市長，那您的決定是什麼？

黃市長偉哲：

因為現在還有時間，我來跟您探討這個事情，下次定期會的時候做出決定。

李議員啓維：

感謝市長。再來，跟市長提議用社宅資源進行沒有電梯老舊公寓國宅的都更，市長，我很用心的思考，向市政府建議一個不錯的做法。南區老舊國宅、公寓大廈比比皆是，政府可以協助裝設電梯或進行都更，一來改善居住的生活環境品質，二來把都更增加出來的樓層作為社會住宅，一些老舊公寓沒有電梯，年長者行動就很困難，北部一些城市都有補助裝設電梯的辦法，雖然申請手續繁雜，不過對沒有電梯的公寓不無小補，值得臺南市比照辦理。政府可以將投入興建社會住宅的資源，和沒有電梯的老舊公寓、國宅結合都更，因為公寓都是 5 層樓以下，有都更的空間，可以提高容積率獎勵，減輕住戶的負擔，如此一來，可以改善居住品質安全，也可以增加更多社會住宅，和政府投入大額巨資興建社會住宅的意義是一樣的，我覺得值得我們參考。

黃市長偉哲：

對，議員您剛剛講得很對，與其花大錢做全新的社會住宅，也可以考慮跟老舊的公寓國宅結合，多蓋幾層樓，但是如果要一坪換一坪，又不拿錢出來，這就有難度，要拿一部分出來，政府出容積，他們出經費，建商來蓋。

李議員啓維：

這個可以討論，互蒙其利。

黃市長偉哲：

10 秒鐘就好，譬如 5 層樓的公寓蓋 12 層或 14 層，居民還是前 5 層，以上就成為社會住宅，如此一來，居民還是可以拿到自己的公寓，但是土地的持分就少一點，類似這樣的方式。

李議員啓維：

市長，您剛剛的說明，對我的建議理解很清楚。

都市發展局徐局長中強：

李議員您的建議非常好，市長也很關心那邊，都更輔導團跟危老輔導團已經在積極輔導那邊的國宅社區，如果還有需要的話，我們會更積極地照李議員的建議來推動後面的都更。

李議員啓維：

我覺得這是另一個做法，可以互相結合，國家的政策對社會住宅的推行很重視，況且又可以結合國宅，國宅問題會越來越嚴重，因為這都是早期興建的，住戶年紀大了又沒有電梯，看到什麼就要做什麼，要補助電梯不如一次到位，看怎麼做比較好。

都市發展局徐局長中強：